

일련번호	24-특정-11	감사주관	-		공 개 (○) 비공개 ()
신 분 상 조치인원	징계 1명 경고 1명	재 정 상 조치방법	-	재 정 상 조치금액	-
수감부서	○○지사	처분요구일자	2024.12.	회신기일	2025.2.

징계·경고

제 목 부당한 업무지시 등 품위유지 의무 위반

소 관 부 서 ○○지사

관 련 부 서

내 용

1. 사건 개요

○○지사 소속 차장 A는 2023년부터 현재까지 ○○지사 □□파트장으로 근무하면서 □□파트 업무를 총괄 관리하였다.

2024년 특정일 ○○지사 업무용 차량 aaaa가 ◎◎시 ◆◆군 ■■■면 인근에서 교통법규 위반으로 무인단속카메라에 적발되었는데, 당시 운전자인 A가 ○○지사 소속 과장 B가 운전한 것으로 처리하도록 지시하였다는 내용의 익명신고가 2024년 특정일에 접수됨에 따라 감사실은 사실관계를 조사하였다.

2. 관계법령 및 판단 기준

공사 「인사규정」 제36조(성실의무)에서는 “공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다”라고 규정하고 있으며, 같은 규정 제42조(품위유지 의무)에서는 “공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”라고 규정하고 있다.

공사 「차량관리지침서」 6.7 ‘범칙금 관리’에서는 본사 및 지사 주관부서장은 범칙금, 과태료 납부고지서 수령 시 위반 차량에 대한 실제 운전자를 파악하고, 차량 관리시스템의 법규위반 등록란에 등록하여야 하며, 해당 운전자는 납부 기한 내에 범칙금을 납부하고 영수증 사본을 주관 부서에 제출하도록 규정하고 있다.

따라서, 공사 임직원은 법령과 사규를 준수하여 성실히 직무를 수행하고, 부하 직원에게 부당한 업무를 지시하는 등 공사 직원으로서 품위를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 되며, 업무용 차량 운행 중 교통법규를 위반하여 적발된 경우에는 차량 관리시스템에 실제 운전자를 등록하고 해당 운전자가 과태료를 납부하는 등 관련 절차에 따라 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

관련자 A는 2024년 특정일 aaaa를 혼자 운행하여 업무 현장으로 이동 중에 교통법규 위반 사실을 인지하였으며, 곧바로 B에게 전화하여 본인의 교통법규 위반 사실에 대해서 알렸다.

당시 통화 과정에서 A는 추후 과태료 납부 통지서를 수령하게 될 경우, 이에 대한 법규 위반 등록과 관련한 처리를 B에게 대신 해 줄 것을 요청하였고 B는 이를 수락하였다.

적발 당일에 B가 질병휴가로 출근하지 않았음에도 A는 해당일 aaaa의 운행 일지를 B가 운행한 것으로 작성하였고, 이후 B는 본인이 교통법규를 위반한 것으로 법규위반등록을 작성·처리하였다.

4. 관련자 의견 및 감사 판단

가. A의 경우

[관련자 의견]

A는 교통법규 위반 사실을 인지한 후에 당일 B와 통화하는 과정에서 2024년 상반기에 이미 1회 교통법규 위반 사실이 있어 재차 적발된 사실을 직원들이 알게 된다면 간부로서 면목이 없다는 생각에 그러한 판단을 하게 되었다고 진술하였다.

또한, B에게 법규위반등록을 대신 처리해 줄 수 있는지 물어보는 과정에서 권유적 어투로 말하였고 강압적 자세로 강요한 사실은 없으며, 만약 B가 거절했다면 다른 조치를 취했을 것이라고 진술하였다.

한편, 차량운행일지는 B와 상호 협의 후에 본인이 직접 작성하였으며, 과태료에 대해서는 본인의 계좌에서 B의 계좌로 이체¹⁾하였고 B가 이를 경찰청에 납부하였다고 진술하였다.

[감사 판단]

A는 B에게 권유적 어투로 말하였고 강요는 없었다고 진술하였지만, 두 사람의 관계가 직속상관과 부하직원의 관계인 점을 볼 때 A의 요청은 부당한 업무지시에 해당한다.

다만, 해당 업무지시가 안전운행을 지도해야 하는 관리자인 입장에서 교통법규 위반이 연이어 적발된 사실에 대한 타인의 평판을 의식한 데에서 기인한 것으로 보이며, 개인의 업무적 또는 금전적 이득을 취하려는 의도는 없었던 것으로 판단된다.

한편, A의 계좌에서 과태료 상당 금액이 B의 계좌로 이체된 내역이 확인된 점에서 금전적 책임 전가는 없었던 것으로 판단되지만, 사실과 다른 내용의 차량운행일지를 작성한 행위에 대한 과실은 인정된다.

1) A는 2024년 특정일 본인의 계좌에서 과태료 상당 금액을 B의 계좌로 이체한 내역을 증빙자료로 제출하였다.

나. B의 경우

[관련자 의견]

B는 당시 A의 요청을 단순히 안전별점만 대신 받는 것으로 인지²⁾하였기 때문에 수락한 것이고, 상호 협의에 따라 본인의 이름으로 교통법규 위반 등록을 작성 및 처리하였으며, A로부터 송금받은 금전은 경찰청 과태료 가상계좌로 직접 납부하였다고 진술하였다.

한편, 상·하급자의 관계이더라도 부적절한 부탁이 들어왔을 때 바로 거절했어야 하는데 그렇게 하지 못한 부분에 대해서는 반성하고 있다고 진술하였다.

[감사 판단]

B는 단순히 안전별점만 대신 받는 정도로 생각해서 A의 부탁을 수락하고 관련 업무를 처리한 것이라고 진술하였지만, 부당한 업무 지시에 응하여 사실과 다른 내용의 전자기록물을 작성한 행위는 「인사규정」 제36조(성실의무)를 위반한 비위행위에 해당하므로 「상벌규정」 제17조 제2항에 따라 관련자 B에게 「경고」 처분을 요구함.

5. 징계요구 양정

A가 사실과 다른 내용의 전자기록물을 작성한 행위와 부하직원에게 부당한 업무를 지시한 행위는 공사 「인사규정」 제36조(성실의무) 및 같은 규정 제42조(품위유지 의무)를 위반한 비위행위에 해당하며, 행위자 A는 같은 규정 제47조(징계)에 따라 징계 대상이 된다.

A가 B에게 부당한 업무를 지시한 행위가 강요가 아닌 상호 간 요청과 수락의 형태로 협의를 통해 발생하였다는 점, 사실과 다른 내용의 전자기록물 작성으로 그 사무처리를 그르치게 할 목적이 없었던 점 등에서 비위의 정도는 약하다고 판단된다.

2) 2021년 1분기 노사협의회 결과에 따라 ‘근무 중에 발생한 교통법규 위반에 따른 범칙금 본인 납부 시 안전별점 미부과’ 확인

한편, 해당 행위로 인하여 공직기강이 해이해진 사실에 대한 과실이 일부 인정되지만, 비위행위가 1회에 그친 점, 과태료가 A의 금전으로 기한 내에 납부됨에 따라 공사의 재산상 피해가 없었던 점 등에서 과실의 정도는 경과실에 해당한다고 판단된다.

위 사항을 종합하여 볼 때, 「상벌규정」 【별표2】 징계기준 7. 품위유지의무 위반, 아. 갑질 및 직장 내 괴롭힘(부당한 업무지시 포함)의 ‘비위 정도가 약하고 경과실인 경우’에 따라, 관련자 A에게 「**견책**」 처분을 요구함.

<조치할 사항> 사장은

「인사규정」을 위반한 관련자를 「**징계**」 및 「**경고**」 조치하시기 바랍니다.

<관련자 및 징계사유>

소 속	직·성명	관리기간	담당업무	징계사유	현근무부서	처분요구
○○지사	차장 A	2023년 ~ 현재	□□파트 총괄	부하직원 대상 부당한 업무 지시 및 사실과 다른 내용의 전자기록물 작성	좌동	견책
	과장 B	2022년 ~ 현재	□□관련 업무	부당한 업무 지시 이행 (사실과 다른 내용의 전자기록물 작성)	좌동	경고